



PUTUSAN

Nomor 12383 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, telah memutus perkara Anak:

Nama : **AGNES MONIKA KATODA alias NITA;**
Tempat Lahir : Bogora Watu;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/11 Maret 2010;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bogora Watu, Dusun Patiala Bawa,
Kelurahan Patiala Bawa, Kecamatan
Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025. Selanjutnya penahanan ditangguhkan sejak tanggal 7 Oktober 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak AGNES MONIKA KATODA alias NITA telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AGNES MONIKA KATODA alias NITA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wkb tanggal 21 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AGNES MONIKA KATODA alias NITA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak tersebut sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus Anak wajib lapor diri pada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan sekali selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12383 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap perilaku Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, di tempat tinggal Anak;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2025/PT KPG tanggal 18 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wkb, tanggal 21 Oktober 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 24 November 2025 yang dikirim melalui surat tercatat dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12383 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada tanggal 25 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Senin, 15 Juli 2024 pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Ana Oma, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada saat itu Saksi Korban sedang tidur bersama Anak Saksi Alfiano Nono Sailang Dade alias Alvin. Kemudian Anak Saksi Alfiano Nono Sailang Dade alias Alvin mendengar Saksi Maria Tada alias Mama Anton memaki menggunakan bahasa daerah “Puki kau punya mai ela”, sehingga Anak Saksi Alfiano Nono Sailang Dade alias Alvin membangunkan Saksi Korban dan memberitahu bahwa Saksi Maria Tada alias Mama Anton memaki Saksi Korban dan mendatangi ke arah rumah Saksi Korban. Setelah itu Saksi Maria Tada alias Mama Anton langsung menaiki rumah Saksi Korban

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12383 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung menggigit pergelangan tangan kiri Saksi Korban, kemudian menarik rambut Saksi Korban. Setelah itu Anak Saksi Alfiano Nono Sailang Dade alias Alvin pergi meminta bantuan ke rumah tetangga, Saksi Lola Nanga Toro alias Ama Lukas;

- Bahwa Saksi Maria Tada alias Mama Anton mengambil kayu bambu yang berada di rumah Saksi Korban kemudian mengayunkan ke arah tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Maria Tada alias Mama Anton memanggil Anak sehingga Anak mengambil bambu yang berada di Saksi Maria Tada alias Mama Anton kemudian mengayunkan ke arah punggung Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi datang bersama Saksi Lola Nanga Toro alias Ama Lukas pergi menuju rumah Saksi Korban dan melihat Saksi Maria Tada alias Mama Anton dan Saksi Korban sudah saling tarik rambut atau saling jambak dan Saksi Lola Nanga Toro alias Ama Lukas melihat Saksi Korban sudah terjatuh dan Saksi Maria Tada alias Mama Anton berada di atas Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi Alfiano Nono Sailang Dade alias Alvin dan Saksi Lola Nanga Toro alias Ama Lukas melihat Anak mengayunkan bambu tersebut ke belakang badan Saksi Korban secara berulang-ulang kali dan kemudian Saksi Lola Nanga Toro alias Ama Lukas mendatangi Saksi Korban dan Saksi Maria Tada alias Mama Anton dan melerai perkelahian tersebut dan menyuruh untuk Anak dan Saksi Maria Tada alias Mama Anton untuk kembali ke rumahnya;
- Bahwa sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor PKM-KK/445/VER/0602/01/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyati Magi Bora dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, berdasarkan pemeriksaan luar atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban seorang perempuan, umur tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan beberapa luka lecet pada pinggang kiri dan luka lebam pada lengan bawah kiri yang diakibatkan kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, yang mengakibatkan halangan ringan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa Saksi korban tidak memaafkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Maria Tada alias Mama Anton;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Anak telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan bambu ke arah punggung Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami beberapa luka lecet pada pinggang kiri dan luka lebam pada lengan bawah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, maka dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur delik Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12383 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Desember 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12383 K/Pid.Sus/2025